三水西南刘某施工队（负责人：刘某）“12·20”一般物体打击事故调查报告

2023年12月20日，刘某施工队（负责人：刘某）一名工作人员龚某林在佛山市盛丰陶瓷有限公司厂区从事砂泥仓顶棚拆除作业过程中发生物体打击事故，导致龚某林受伤。2024年8月5日伤者龚某林家属王某到三水区应急管理局来访反映事故情况，经初步核实，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区住建水务局、区卫生健康局、区城管执法局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“12·20”事故是一起因物体打击造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

2023年12月4日佛山市三水金意陶陶瓷有限公司与佛山市鸿锦泰机械设备有限公司签订《二厂整厂旧设备转让合同》，约定佛山市三水金意陶陶瓷有限公司转让给佛山市鸿锦泰机械设

备有限公司一批二厂的旧设备，并由佛山市鸿锦泰机械设备有限公司自行负责以上设备的拆卸、运输、安装、调试工作及因此产生的费用；佛山市鸿锦泰机械设备有限公司将陶瓷生产设备及电器设备拆除项目发包给刘某（以刘某施工队的名义从业，下同），刘某施工队在拆除电缆过程中，厂区北面的砂泥仓部分仓顶棚发生倒塌（该砂泥仓的所有权属于厂区业主佛山市盛丰陶瓷有限公司），后经协商，佛山市鸿锦泰机械设备有限公司又将上述砂泥仓倒塌顶棚拆除工程（即涉事工程）发包给刘某，2023 年 12 月 19 日下午刘某安排施工队工作人员龚某林进行砂泥仓顶棚拆除作业，龚某林具体工作内容为：使用气割枪将砂泥仓顶棚垮塌部分与完好部分分割开。2023 年 12 月 20 日上午龚某林在拆除砂泥仓顶棚的过程中，砂泥仓顶棚发生二次倒塌，导致事故发生。

（二）相关单位概况

1. 涉事单位概况

涉事项目承包方：刘某，男，汉族，身份证号码：512222****，出生日期：1969 年 8 月 25 日，住址：重庆市开县金峰乡****，刘某施工队是刘某根据施工需要组织刘某军、雷某正、龚某林等 13 人临时组成的施工队，其日常工作由刘某安排、工资亦由刘某发放。

涉事项目发包方：佛山市鸿锦泰机械设备有限公司，统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市三水区乐平镇****，法定代表人：赵某生，

注册资本：壹仟万人民币，成立日期：2015 年 07 月 10 日，经营范围：机械设备销售，玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造，建筑材料生产专用机械制造，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，新型陶瓷材料销售，成品油批发(不含危险化学品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.其他相关单位概况

厂区的承租方：佛山市三水金意陶陶瓷有限公司，统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：佛山市三水区西南街道河口****，法定代表人：何某。成立日期：1998 年 12 月 23 日，注册资本：伍仟万元人民币，经营范围：设计、研发、生产、销售：陶瓷制品、水暖器材及卫生洁具、包装纸箱及泡沫、化工材料（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；陶瓷技术检测及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。佛山市三水金意陶陶瓷有限公司二厂（涉事厂区）是该公司向佛山市盛丰陶瓷有限公司租赁的，租赁期自 2014 年至 2023 年 12 月 31 日止。

厂区出租方、业主方：佛山市盛丰陶瓷有限公司，统一社会

信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市三水区西南街道河口****，法定代表人：霍某琼，成立日期：1999 年 04 月 16 日，注册资本：捌佰万元人民币，经营范围：生产、销售：陶瓷制品，包装纸箱及泡沫。销售：陶瓷配件，化工材料；自有物业租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。涉事砂泥仓的所有权是属于佛山市盛丰陶瓷有限公司的。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 20 日上午约 7 时 30 分，龚某林根据工作安排位于厂区北面砂泥仓 2#仓位置进行砂泥仓顶棚拆除作业，其具体工作内容为：使用气割枪将砂泥仓顶棚垮塌部分与完好部分分割开。8 时许，龚某林在作业过程中砂泥仓顶棚发生二次倒塌，顶棚的钢管梁砸到了龚某林的脖子上，导致龚某林受伤。

（四）事故勘察情况

事发地点位于佛山市盛丰陶瓷有限公司厂区北面砂泥仓 2#仓，据相关当事人反映及现场了解，该涉事砂泥仓总建筑面积 5110 平方米（长 73 米，宽 70 米），共有 10 个仓，其中 2#仓面积为 406 平方米（长 29 米宽 14 米），事发时涉事砂泥仓的部分顶棚发生倒塌，执法人员现场勘查时，事发现场已经被清理完毕。



图一：2023 年 12 月 20 日拍摄的事发现场概貌（一）



图二：2024 年 8 月 5 日拍摄的事发现场概貌（二），图示所指地点为事发地点，事发现场已经被清理完毕

（五）人员受伤情况

“12·20”物体打击事故造成 1 人（龚某林）受伤，我局委托广东通济司法鉴定中心（统一社会信用代码：344400****）于

2024年8月29日对龚某林开展伤情鉴定，经鉴定，龚某林的损伤构成重伤二级，且其胸部脊椎损伤、不完全截瘫、神经性膀胱等损伤与2023年12月20日物体打击事故存在完全作用。

二、事故应急处置情况

（一）现场处置情况

事故发生后，龚某林被压在了砂泥仓顶棚下面，现场有关人员见状立马拨打120、110请求救援，公安机关接报信息后进行了现场处置，并对相关人员进行了调查询问。

（二）医疗救治情况

120救护车到达现场后立即将伤者龚某林送往佛山市三水区人民医院进行救治，病情稳定后出院，后相继转入佛山市第一人民医院、佛山市禅城区人民医院康复医院进行治疗。

三、事故调查情况

（一）对事故相关单位的调查情况

经对刘某、现场管理人员刘某军、施工人员龚某林（伤者）、施工人员雷某正，佛山市鸿锦泰机械设备有限公司项目经理罗某浩和朱某明，广东金意陶陶瓷集团有限公司法务熊某、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司安全管理人员李某龙，佛山市盛丰陶瓷有限公司总经理霍某初、员工余某焕等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区住建水务局、区城管执法局的技术调查报告，认定相关情况如下：

1.刘某：**一是**未对龚某林（伤者）等13名从业人员进行安

全生产教育和培训，未对上述从业人员进行考核；**二是**针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目未开展隐患排查，未采取措施消除事故隐患。

2.佛山市鸿锦泰机械设备有限公司：**一是**针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目，佛山市鸿锦泰机械设备有限公司未与刘某签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责；**二是**未对涉事砂泥仓顶棚拆除项目承包方刘某的安全生产统一协调、管理。

3.佛山市盛丰陶瓷有限公司：该公司厂区内的建（构）筑物未取得《建设工程规划许可证》。

（二）对有关监管单位的调查情况

1.区城管执法局：**有出台相关业务指导文件**，区城管执法局出台了《佛山市三水区城市管理和综合执法局关于违法建设查处工作的指引》（三城管〔2021〕35 号）、《佛山市三水区实施违法建设快查快处工作指导意见》（三治违办〔2022〕2 号）等文件，为各镇（街道）违法建设执法业务提供指引，指导各镇（街道）解决专业性执法问题，并且每年均有出台违法建设治理实施方案，明确本年度违法建设治理工作任务、内容、要求等；**有组织镇（街道）开展执法业务培训，**通过组织召开违法建设治理工作会议、与各镇（街道）进行研讨培训、组织城管领域综合执法大比武、参加司法局组织的镇街综合行政执法培训等方式对各镇（街道）违法建设行政执法业务进行指导、培训，提升镇（街道）执法人员违

法建设治理工作能力；**有开展违法建设案件审查工作，**每季度组织开展一次行政执法案卷评查，对已下放各镇（街道）查处的违法建设案件进行抽查，累计抽查违法建设案件卷宗13宗（2022年2宗，2023年9宗，2024年2宗），以评查促整改、以评查促进步，提高镇（街道）执法人员违法建设案件办理能力和水平；**有开展违法建设治理抽查检查工作，**利用佛山市违法建设治理信息平台对镇（街道）上报的违法建设治理工作台账进行抽查复核，符合要求的上传至市治违办，不符合要求的退回镇（街到）重新录入，2024年以来共计抽查复核违法建设案件台账81宗，治理面积共54.45万平方米，同时，结合信访投诉、重点工作、专项整治等工作，对镇（街道）违法建设案件进行指导检查，今年以来重点对主要道路沿线铁锈皮屋，西南街道御江南社区、云东海街道保利云上花园等住宅小区等整治情况进行检查。

2.区住建水务局：**有对镇（街道）进行业务指导，**协调督促属地镇（街道）加强对限额以下工程质量和施工安全管理，指导镇（街道）依法查处规避施工许可等违反工程质量安全管理规定的行为；**有召开限额以下工程工作会议，**2022年8月组织三水区各镇（街道）分管领导召开了限额以下工程建设管理及全区建筑工地安全生产工作会议，会议对限额以下工程登记管理流程和镇（街道）部门职责进行了明确，要求镇（街道）相关部门加强对限额以下工程的开工登记、过程质量安全监管以及竣工验收等工作；**有开展限额以下工程核查工作**，印发了《关于规范建筑工程施工许可证现场核查工作的通知》，要求各镇（街道）城建水利

办要加强限额以下工程核查工作，同时，区住建水务局也有抽查登记在案的限额以下工程，督促镇（街道）履行事后监管职责。

3.西南街道办事处：**有开展安全生产执法检查工作**，2023年，应急办共检查企业662家次，发现各类隐患972项，立案22宗，处罚金额29.3万，2024年1至8月，应急办共检查企业590家次，发现各类隐患1027项，立案15宗，处罚金额21.4万；**有开展安全教育培训工作，**2023年至今，共组织两类人（生产经营单位主要负责人和安全管理人员）培训26期，共培训2218人次，2023年，共组织安全会议4次，有500家企业参加，2024年2月26日应急办组织辖区350家重点企业召开复工复产安全会议；**有对应急管理相关重点工作进行部署，**按照上级有关要求，结合街道实际，将《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》、《治本攻坚三年行动方案》发到辖区内各个企业，要求企业按照方案要求对重大事故隐患开展自查自纠，要求各企业及时报备涉及特种作业的外包作业项目，落实安全生产主体责任。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因。

事故原因：一是刘某未对从业人员龚某林（伤者）进行安全生产教育和培训，未对其进行考核，导致其安全意识不足、安全

知识缺乏；**二是**针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目，刘某未开展隐患排查，未采取措施消除事故隐患；**三是**针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目，佛山市鸿锦泰机械设备有限公司未与刘某签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责，且未对刘某的安全生产统一协调、管理。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，刘某施工队（负责人：刘某）“12·20”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）刘某：安全管理职责落实不到位，未对从业人员龚某林（伤者）进行安全生产教育和培训，未对其进行考核；针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目未开展隐患排查，未采取措施消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定，刘某对事故的发生负有责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）[3]，由于该起

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）：“造成1至2人重伤或300万以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。”。2024年3月1日起施行的《生产安全事故罚款处罚规定》（中

事故造成1人重伤，未造成人员死亡，可不以《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]对刘某进行处罚。但对在事故调查中发现的教育培训、隐患排查问题，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[5]、第一百零二条[6]规定对刘某进行处理。

（二）佛山市鸿锦泰机械设备有限公司：安全管理职责落实不到位，针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目，未与刘某签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责，且未对刘某的安全生产统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定。佛山市鸿锦泰机械设备有限公司对事故的发生负有责任，根据《国家安全监管总局办公厅关

华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条规定，造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。由于该事故发生时间为2023年12月20日，故按照《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》要求进行处理。

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）[3]，由于该起事故造成1人重伤，未造成人员死亡，可不以《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]对佛山市鸿锦泰机械设备有限公司进行处罚。但对在事故调查中发现的未与刘某签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责，且未对刘某的安全生产统一协调、管理问题，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]的规定对其进行处理。

（三）佛山市鸿锦泰机械设备有限公司项目经理罗某浩：针对涉事砂泥仓顶棚拆除项目，未与刘某签订安全生产管理协议、未在合同中约定各自的安全生产管理职责，且未对刘某的安全生产统一协调、管理。罗某浩作为该项目直接负责的主管人员和直接责任人，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

刘某施工队（负责人：刘某）“12·20”物体打击事故是一宗典型的有关单位及人员安全生产监管责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

8.《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

（一）召开事故通报会，加强行业管理

西南街道办事处组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）落实监管责任，切实消除隐患

西南街道办事处依法依规对佛山市盛丰陶瓷有限公司厂区内未取得《建设工程规划许可证》的建（构）筑物进行查处，及时消除事故隐患；区城管执法局督促和指导属地执法部门加快违法建设案件的处理进度。

区住建水务局采取行业管理措施对有关违反建设程序行为进行处理，约谈佛山市鸿锦泰机械设备有限公司与刘某，宣贯警示需要具备建筑资质方可实施土建等建筑行为，严格禁止其无施工资质承接建筑工程。

（三）约谈相关企业，督促落实整改措施

西南街道办事处对佛山市鸿锦泰机械设备有限公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促佛山市鸿锦泰机械设备有限公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（四）加强统筹协调，压紧压实责任

区城管执法局、区住建水务局、西南街道办事处要落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故调查发现的问题对管辖范围内企业开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处

理，督促整改落实，避免出现监管缺位现象。

三水西南刘某施工队（负责人：刘某）“12·20”

一般物体打击事故调查组

2024年10月28日